

1503535-38.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 08 flaconetes contendo COCAÍNA, bem como tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 flaconete contendo COCAÍNA, pesando no total 3,16 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 153), a qual foi juntada às fls. 163/165, com denúncia recebida às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1503535-38.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503535-38.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312189/2021 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 21423164 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 162/21/819 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 2312189 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO AUGUSTO CORDULINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

EDUARDO AUGUSTO CORDULINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no Art. 33 "caput" do(a) SISNAD, porque, segundo a peça acusatória, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 16h30min, na viela localizada na Rua Jorge Vicente, Jardim Ouro Branco, na cidade e comarca de Limeira, trazia consigo, para fins de tráfico, 08 flaconetes contendo COCAÍNA, bem como tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 flaconete contendo COCAÍNA, pesando no total 3,16 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 153), a qual foi juntada às fls. 163/165, com denúncia recebida às fls. 171/172.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu (fls.

194/195).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia (fls. 199/204), ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 242/246).

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.04/05, pelo boletim de ocorrência de fls.19/21, pelo auto de exibição e apreensão de fls.22, pelas imagens de fls.23/25, pelas mídias de fls. 35 e 193, pelo laudo de constatação de fls.27/29, pelo laudo toxicológico definitivo de fls.113/115, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os policiais civis RAFAEL SILVA VARUZZA e RICARDO ALFREDO COELHO prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que realizavam diligências com uma viatura descaracterizada quando avistaram EDUARDO em uma viela realizando uma aparente venda de droga e, imediatamente, comunicaram outra equipe policial, a fim de que passassem a filmá-lo. Desta forma, os policiais iniciaram filmagem do denunciado e lograram captar as imagens de vendas de entorpecente por ele realizadas. Em seguida, houve a comunicação da primeira equipe policial, que realizou a abordagem de EDUARDO, porém nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Momentos após, os policiais foram informados acerca do local da residência do denunciado, de onde observaram ele sair já com outra roupa e, em seguida, retornar para a viela. Sendo assim, os policiais se deslocaram para realizar nova abordagem, contudo EDUARDO saiu correndo e jogou no solo 08 flaconetes contendo COCAÍNA. O réu, em seu interrogatório, negou os fatos, afirmando que foi ao local para vender o celular e, posteriormente, retornou para buscar as drogas, para uso próprio, em troca do celular.

Sua versão, porém, restou isolada nos autos.

Os policiais não conheciam o réu antes dos fatos e este disse desconhecer que tivessem qualquer motivo para prejudicá-lo.

Desse modo, deve ser dada prevalência ao depoimento dos policiais, que se mostraram firmes e uníssonos, inclusive acerca da afirmação, embora negada pelo réu, de que dispensou as drogas durante a fuga.

Nesse sentido a doutrina de SILAS SILVA SANTOS e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO: "o policial intervém em ocorrência como sujeito imparcial, agente do Estado que, salvo peculiaridades inerentes a algum caso concreto, desconhece os envolvidos e com eles não tem relações que pudessem ensejar preferências ou antipatias. Não pode ser tachado de parcial pelo fato de tomar as providências de seu ofício. Basta pensar na figura do magistrado: após proferir sentença, na qual necessariamente assumirá alguma posição em relação à pretensão punitiva, não passa a ser considerado sujeito parcial" (in Considerações críticas acerca do valor do depoimento de agente policial no processo penal, RT-901, novembro de 2010, pp. 474-475).

A justificativa do acusado sobre ter mudado de roupa tampouco é verossímil, pois se, de fato, ele não estava traficando, não teria motivos para tentar despistar os policiais, quando, alegadamente, voltou ao local para pegar a droga em troca do celular que teria sido "vendido".

Como se nota, portanto, o réu, flagrado pelas imagens (mídias de fls. 35 e 193) e sem encontrar outra justificativa, criou história absolutamente inverossímil para tentar se eximir da responsabilização.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, utilizo duas das condenações do réu a título de maus antecedentes (Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0015489-73.2012.8.26.0320- fls. 36/37 e Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0022660-52.2010.8.26.0320- fl. 38) e elevo a pena em 1/5, isto é, 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, utilizo outra condenação a título de

reincidência (Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0022307-02.2016.8.26.0320- fls. 37/38) e elevo a pena em mais 1/6, isto é, 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência e maus antecedentes, todos por tráfico.

O regime inicial será o fechado por conta da reincidência e do disposto no art. 33, § 3º do CP.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu EDUARDO AUGUSTO CORDULINO, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 7 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nos termos da v. Decisão do C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 214/216), o recurso poderá se dar em liberdade, caso não esteja preso por outro processo.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado. Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido, bem como a destruição do carregador e das munições.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, restando indeferido o pedido de gratuidade, uma vez que representado por defensor constituído, a demonstrar que ostenta condições financeiras para arcar com os respectivos custos.

Nos termos do art. 396 das NSCGJ, encaminhe-se, por e-mail, cópia desta sentença ao juízo da condenação e da execução para os fins dos arts. 95 e 117, inciso VI, do Código Penal.

P.R.I.

Limeira, 31 de maio de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA